

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

[기출][2023-2]여객자동차운송사업 양도·양수 인가처분에 대한 제3자 경업자의 원고적격 인정 여부

《[문제2] A사에서 여객자동차운송사업을 하고 있는 甲은 운송사업 중 일부 노선을 같은 지역 여객자동차운송사업자인 乙에게 양도하였고, A시의 시장 X는 위 양도·양수를 인가하였다. 이 노선에는 甲이외에도 여객자동차운송사업자 丙이 일부 중복된 구간을 운영하고 있으며, 위 인가처분으로 해당 구간의 사업자는 甲, 乙, 丙으로 증가한다. 이에 丙은 기존의 경쟁 사업자 외에 乙이 동일한 운행경로를 포함한 운행계통을 가지게 되어 그 중복운행 구간의 연고 있는 사업자 수가 증가하고, 그 결과 향후 운행횟수 증회, 운행계통 신설 및 변경 등에 있어 장래 기대이익이 줄어들 것을 우려한다. 그런데 위 인가처분으로 인해 甲이 운행하던 일부 노선에 관한 운행계통, 차량 및 부대시설 등이 일체로 乙에게 양도된 것이어서, 이로 인하여 종전노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 변동이 있는 것은 아니다. 丙이 위 인가처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 경우, 원고적격이 인정되는가? (25점)》

<문제2> 여객자동차운송사업 양도·양수 인가처분에 대한 제3자 경업자의 원고적격 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A시의 시장 X는 甲과 乙 사이의 일부 노선 양도·양수를 인가하였고, 동일한 중복구간을 운영하는 경쟁사업자인 丙은 장래의 영업상 기대이익이 침해될 것을 이유로 그 인가처분의 취소를 구하고자 한다. 쟁점으로 <기존 경쟁사업자인 丙에게 노선 양도·양수 인가처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되어 원고적격이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 丙이 위 인가처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 경우 원고적격이 인정되는가를 설명한다.

II. 경업자 소송과 원고적격의 법리

1. 원고적격의 판단 기준 및 경업자 소송

(1) 법률상 보호되는 이익

- "행정소송법 제12조 제1항"의 법률상 이익이 있는 자란 처분의 근거 법률 및 관계 법률에 의하여 보호되는 구체적이고 직접적인 이익을 가진 자를 의미하며, 단순히 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계를 가지는 데 불과한 자는 제외된다(법률상 보호되는 이익설).

(2) 경업자 소송의 의의와 판단 기준

- 경업자 소송이란 동일한 영업구역 내의 기존 업자가 신규 업자에 대한 허가나 면허 등 특허 처분으로 인하여 경영상 이익이 침해될 것을 주장하며 그 처분의 취소를 구하는 소송이다. 면허제도와 같이 특정인에게 독점적 권리를 부여하는 특허 사업인 경우에는 기존 업자의 이익이 법률상 보호되는 이익에 해당하므로 신규 면허 처분을 다룰 원고적격이 인정된다. 반면 일반적 금지를 해제하는 데 불과한 허가 사업인 경우에는 기존 업자의 이익이 단순한 반사적 이익에 불과하여 원고적격이 부정된다.

2. 단순 양도·양수 인가처분에서의 원고적격 한계

(1) 인가처분의 법적 성격

- 여객자동차운송사업의 양도·양수 인가처분은 양수인이 양도인의 사업자로서의 법적 지위를 그대로 승계하는 설관적 처분의 성격을 가진다.

(2) 실질적 변동이 없는 경우의 판례 태도

- "대법원"은 양도·양수 인가처분으로 인하여 양수인이 양도인의 지위를 승계하는 것에 불과하고, 종전의 노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 아무런 변동이 없는 경우라면 기존 업자의 이익 침해를 긍정하지 않는다. 이 경우 다른 경쟁 업자가 입게 되는 불이익은 단순한 사실상의 경쟁에 지나지 않으므로, 양도·양수 인가처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없어 원고적격이 부정된다고 일관되게 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 여객자동차운송사업의 성격 및 경업자 관계의 성립 여부

- 여객자동차운송사업은 특정인에게 독점적 권리를 설정해 주는 강화상 특허에 해당한다. 사안의 중복 구간에 노선 면허가 신설되거나 증차 등의 처분이 직접 행해진 경우라면 丙에게 기존 업자로서 원고적격이 당연히 인정될 수 있다.

2. 단순 양도·양수 인가에 따른 법률상 이익 침해 여부

(1) 공급량 및 운행 밀도의 불변

- X시장의 인가처분은 기존 사업자인 甲의 노선과 차량 지위를 乙이 그대로 이전받는 지위 승계에 불과하다. 문제의 사실관계에서 '종전노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 변동이 있는 것은 아니다'라고 구체적으로 명시하고 있다. 즉, 시장 전체의 운송 공급량이나 중복 구간 내의 실질적인 경쟁 밀도는 처분 전후로 동일하다.

(2) 丙의 불이익의 법적 성질

- 乙이 새롭게 경쟁자로 진입함에 따라 丙이 우려하는 장래 기대이익의 감소 등은 새로운 면허 처분이나 운행 횟수 증회 처분 등에 의해 발생하는 직접적인 불이익이 아니다. 이는 사업 주체가 甲에서 乙로 교체됨에 따른 사실상의 경제적 반사이익의 감소에 불과하므로 법령에 의해 구체적으로 보호되는 법률상 이익이라 볼 수 없다. 따라서 丙의 원고적격은 인정될 수 없다.

IV. 결론

- X시장의 양도·양수 인가처분은 乙이 甲의 기존 사업 지위를 그대로 승계하는 것에 불과하며 실질적인 노선, 차량 수, 운행 횟수 등의 물리적 변동을 수반하지 않는다. 따라서 제3자 경업자인 丙이 주장하는 불이익은 법률상 구체적으로 보호되는 이익이 아니라 단순한 사실상의 경쟁 심화에 따른 경제적 반사이익 침해에 불과하다. 결론적으로 丙은 이 사건 인가처분의 취소를 구할 "행정소송법 제12조"의 원고적격을 결여하였으므로, 丙이 제기한 취소소송은 소송요건 흠결로 법원에 의해 부적법 각하되어야 한다.